



RESOLUCIÓN FINAL N° 0209-2026/PS0-INDECOPI-TAC

EXPEDIENTE : 0159-2026/PS0-INDECOPI-TAC
AUTORIDAD : ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
ADSCRITO A LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE
TACNA (ORPS)
DENUNCIANTE : GINO ALONSO FORTUNATO PALZA
(SEÑOR FORTUNATO)
DENUNCIADO : SCOTIABANK PERÚ S.A.A.¹
(EL BANCO)
MATERIA : ARCHIVO DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION FINANCIERA

SUMILLA: *Archivar el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Scotiabank Perú S.A.A., por presunta infracción al artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por las consideraciones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.*

Tacna, 24 de junio de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 01 de fecha 08 de mayo del 2026, el ORPS inició un procedimiento sancionador contra el Banco por presunta infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código) bajo la siguiente imputación:

«(...)

PRIMERO: *Iniciar un procedimiento administrativo sancionador en mérito a la denuncia de fecha 25 de abril del 2026, presentada por el señor Gino Alonso Fortunato Palza contra Scotiabank Perú S.A.A. por presunta infracción a lo establecido en:*

- (i) *El artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, Scotiabank Perú S.A.A., no habría cumplido con adoptar las medidas de seguridad necesarias al permitir que el 28 de febrero de 2026 se realicen siete (7) operaciones por el importe total de S/ 1,050.00 soles debitadas de la Cuenta Sueldo N° 740-8****67 de titularidad del señor Gino Alonso Fortunato Palza, operaciones que el consumidor no reconoce haber realizado ni autorizado.*

¹ SCOTIABANK PERÚ S.A.A. con RUC 20100043140.



Fecha Transacción	Hora Txn	Descripción de la Txn		Moneda	Importe
28/02/2026		PAGOEFFECTIVO*	ApuestaTo LIMA PER	SOLES	100.00
28/02/2026		PAGOEFFECTIVO*	ApuestaTo LIMA PER	SOLES	100.00
28/02/2026		PAGOEFFECTIVO*	ApuestaTo LIMA PER	SOLES	150.00
28/02/2026		PAGOEFFECTIVO*	ApuestaTo LIMA PER	SOLES	200.00
28/02/2026		PAGOEFFECTIVO*	ApuestaTo LIMA PER	SOLES	200.00
28/02/2026		PAGOEFFECTIVO*	Doradobet LIMA PER	SOLES	100.00
28/02/2026		PAGOEFFECTIVO*	Doradobet LIMA PER	SOLES	200.00

(...))»

- El señor Fortunato solicitó en calidad de medida correctiva, la devolución del importe correspondiente a las operaciones no reconocidas y mejora en la aplicación de las medidas de seguridad de los productos de la entidad financiera. Asimismo, solicitó la devolución de las costas y costos del presente procedimiento.
- El 19 de mayo de 2026, el Banco se apersonó y presentó sus descargos, agregándose al expediente mediante Resolución N° 02 del 22 de mayo de 2026.
- El 03 de junio de 2026, el Banco presentó un escrito de levantamiento parcial del allanamiento anteriormente formulado, agregándose al expediente mediante Resolución N° 03 del 08 de junio de 2026.
- Finalmente, el 15 de junio de 2026, el Banco presentó un escrito adicional de levantamiento de allanamiento anteriormente formulado, agregándose al expediente mediante Resolución N° 04 del 18 de junio de 2026.

II. CUESTIÓN PREVIA

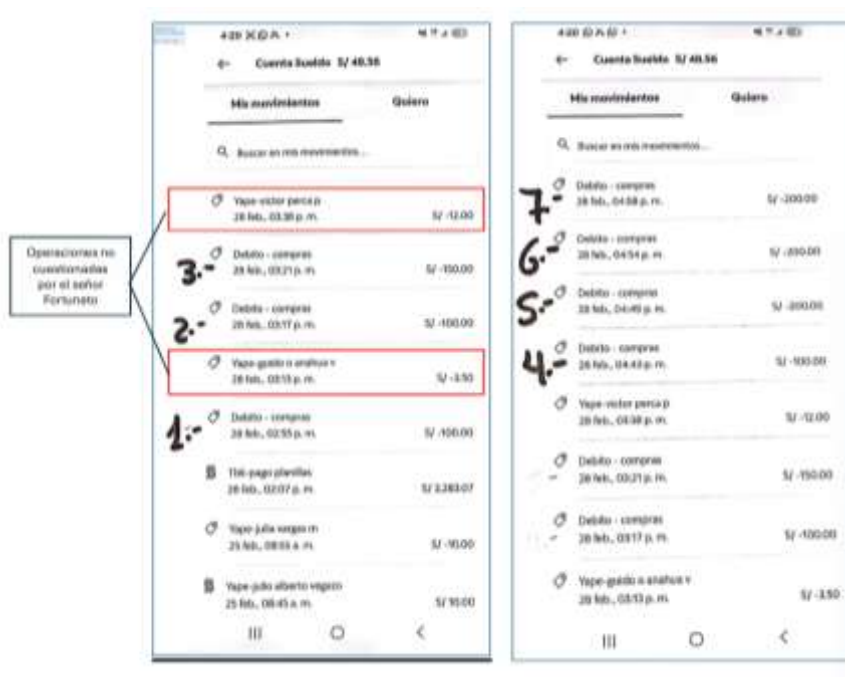
- Mediante Resolución N° 01 de fecha 08 de mayo del 2026, se imputó al Banco lo siguiente: *“(...) Por presunta infracción a lo establecido en el artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, Scotiabank Perú S.A.A., no habría cumplido con adoptar las medidas de seguridad necesarias al permitir que el 28 de febrero de 2026 se realicen siete (7) operaciones por el importe total de S/ 1,050.00 soles debitadas de la Cuenta Sueldo N° 740-8****67 de titularidad del señor Gino Alonso Fortunato Palza, operaciones que el consumidor no reconoce haber realizado ni autorizado”.*
- En su escrito de descargos, el denunciado alegó la exoneración de responsabilidad por imprudencia del consumidor así como el acceso del



denunciante a su dispositivo móvil en el momento en el que se efectuaron las operaciones no reconocidas.

8. De la revisión de la denuncia, se advierte que el denunciante cuestionó siete (7) operaciones por el importe total de S/ 1,050.00 soles debitadas de la Cuenta Sueldo N° 740-8****67, mismas que no reconoce haber realizado ni autorizado.
9. Por su parte, el Banco alegó que las operaciones cuestionadas por el importe de S/ 1,050.00, con cargo a la Cuenta Sueldo N.º 740-8****67, correspondientes al concepto “PagoEfectivo”, fueron realizadas a través del aplicativo móvil del Banco (App Joy), señalando que dichas operaciones se efectuaron de forma intercalada con otras operaciones no cuestionadas por el denunciante, lo cual —según sostiene— evidenciaría el acceso a su dispositivo móvil.

Imagen N°01



10. Respecto de lo señalado por la entidad bancaria, en cuanto a que la entrega de la tarjeta del denunciante a terceros y la existencia de operaciones intercaladas evidenciarían que este fue imprudente en la gestión y custodia de su instrumento de pago y que, a su vez, tuvo acceso a su dispositivo móvil al momento de efectuarse las operaciones cuestionadas, por lo que pudo advertir al Banco para realizar el bloqueo de su tarjeta, este ORPS considera que dichas circunstancias no resultan suficientes para acreditar



que el denunciante haya entregado su tarjeta a terceras personas ni, mucho menos, que haya tenido acceso a su dispositivo móvil en el momento en que se efectuaron las operaciones no reconocidas.

11. En ese sentido, y considerando lo establecido en el artículo 104 del Código², este Órgano Resolutivo considera que, una vez acreditado el defecto en la prestación del servicio, corresponde al proveedor demostrar que dicho defecto no le es imputable, sea porque actuó conforme a las normas aplicables o porque acreditó la existencia de hechos ajenos a su responsabilidad, tales como caso fortuito, fuerza mayor, hecho determinante de un tercero o negligencia del propio consumidor. Sin embargo, en el presente caso, el proveedor denunciado no presentó medios probatorios suficientes para acreditar una causa eximente de responsabilidad.
12. En esa línea, la sola afirmación de que el denunciante entregó su tarjeta a terceros o que tuvo acceso a su dispositivo móvil al momento en que ocurrieron los consumos fraudulentos no resulta suficiente para exonerar de responsabilidad al Banco, toda vez que tales alegaciones no han sido acreditadas mediante medios probatorios idóneos.
13. En consecuencia, corresponde desestimar los argumentos del Banco respecto a su exoneración de responsabilidad y continuar con el análisis del fondo de la presente imputación.

III. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

14. Este ORPS debe determinar si corresponde:
 - i) Declarar responsable al Banco por infracción al artículo 19º del Código.
 - ii) Ordenar medida correctiva a favor del consumidor.
 - iii) Imponer una sanción administrativa al denunciado.
 - iv) Ordenar el pago de las costas y costos del procedimiento.

IV. ANÁLISIS

4.1. Marco Legal Aplicable

² **LEY 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104. Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.



4.1.1. Sobre el deber de idoneidad

15. El artículo 18º del Código define a la idoneidad como la correspondencia que existe entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso³.
16. En ese sentido, el artículo 19º del Código establece la obligación para los proveedores de responder, de forma objetiva, por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos en el mercado⁴. En aplicación de estas normas, los proveedores tienen el deber de brindar los productos y servicios ofrecidos en las condiciones acordadas o en las condiciones que resulten previsibles, atendiendo a la naturaleza de los mismos y a la normatividad que rige su prestación.
17. El referido supuesto de responsabilidad en la actuación del proveedor le impone a este la obligación procesal de sustentar y acreditar que no es responsable por la falta de idoneidad del bien o servicio colocado en el mercado, debido a la existencia de hechos ajenos que lo eximen de responsabilidad. Así, corresponderá al consumidor acreditar la existencia de un defecto en el producto o servicio vendido u ofrecido, luego de lo cual el proveedor deberá acreditar que dicho defecto no le es imputable.
18. Por otro lado, el artículo 162.2 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General⁵ (en adelante, el TUO de la LPAG) establece que corresponde a los administrados aportar los medios probatorios que sustenten sus alegaciones. En ese sentido, y considerando lo establecido en el artículo 104 del Código⁶, este Órgano Resolutivo

³ **LEY 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 18. Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

⁴ **LEY 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19. Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y la calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁵ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.**

Artículo 162º.- Carga de la prueba

(...)

162.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.

⁶ **LEY 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104. Responsabilidad administrativa del proveedor



considera que la carga de la prueba sobre la responsabilidad en materia de idoneidad del bien o servicio, se distribuye de la siguiente manera:

- (i) **acreditación del defecto:** corresponde al consumidor probar la existencia de un defecto en el bien o servicio; e,
- (ii) **imputación del defecto:** acreditado el defecto, corresponderá al proveedor demostrar que el defecto no le es imputable (inversión de la carga de la prueba), sea porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque acreditó la existencia de hechos ajenos que no le eran imputables como son el caso fortuito, fuerza mayor, hecho de terceros o por la negligencia del propio consumidor.

4.1.2. Aplicación al caso en concreto

- 19. El señor Fortunato denunció al Banco manifestando que este proveedor no habría cumplido con adoptar las medidas de seguridad necesarias al permitir que el 28 de febrero de 2026 se realicen siete (7) operaciones por el importe total de S/ 1,050.00 soles debitadas de la Cuenta Sueldo N° 740-8****67 de titularidad del señor Gino Alonso Fortunato Palza, operaciones que el consumidor no reconoce haber realizado ni autorizado.
- 20. El señor Fortunato acompañó a su denuncia la copia de la Hoja de Reclamación N°103-R-2026041298 del 02 de marzo del 2026⁷, capturas de pantalla del aplicativo móvil del Banco con el detalle de movimientos de su tarjeta de débito⁸ y copia de la carta de respuesta de fecha 23 de marzo de 2026⁹.
- 21. En su defensa, el Banco alegó que las operaciones cuestionadas por el importe de S/ 1,050.00, con cargo a la Cuenta Sueldo N.º 740-8****67, correspondientes al concepto “PagoEfectivo”, fueron realizadas a través del aplicativo móvil del Banco (App Joy).
- 22. Asimismo, la entidad bancaria sostuvo que las operaciones materia de cuestionamiento se efectuaron de manera válida, puesto que, conforme a las

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

⁷ Ver a folios 04 al 05 del expediente.

⁸ Ver a folios 06 al 07 del expediente.

⁹ Ver los medios probatorios adjuntados por el denunciante en el expediente.



impresiones de pantalla de sus sistemas, se observa el ingreso de manera correcta a la Banca Móvil con el uso de la clave alfanumérica y la clave digital, asimismo, se aprecia la validación de la clave digital vía *push notification* para confirmar la operación cuestionada.

23. Finalmente, el Banco señaló que cumplió con remitir notificaciones al número de celular del denunciante respecto a las operaciones cuestionadas, el cual a pesar de su conocimiento, no procedió a comunicar al Banco respecto a las operaciones presuntamente fraudulentas.
24. Al respecto, en materia de carga probatoria, el artículo 173° del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General N°27444 y el artículo 196° del Código Procesal Civil aplicable supletoriamente a los procedimientos administrativos establecen que la carga de la prueba corresponde a quien alega un hecho o los contradice¹⁰. En ese sentido, la norma impone al consumidor la carga de acreditar la existencia del hecho denunciado, luego de lo cual corresponderá al proveedor demostrar que no es responsable, debido a la existencia de hechos ajenos que lo eximen de responsabilidad.
25. Sobre el particular, si bien corresponde a los consumidores acreditar el defecto en el servicio brindado por los proveedores para que se traslade a estos la obligación procesal de sustentar y acreditar que no son responsables por la falta de idoneidad del bien o servicio colocado en el mercado, existen circunstancias que convierten tal requisito en una exigencia de imposible cumplimiento; ello en atención a la ventaja que posee el proveedor en cuanto al manejo de información y de medios disponibles para probar que un usuario o consumidor contrató un servicio y/o producto.
26. En los casos en los que por la naturaleza de las imputaciones no es viable que los consumidores incorporen al procedimiento medios probatorios sobre la base de los cuales la autoridad administrativa pueda determinar la existencia del objeto de prueba, la carga de esta debe recaer en aquél sujeto de la relación de consumo que se encuentra en mejor posición o condición para asumirla.

10

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO 006-2026-JUS

Artículo 162.- Carga de la prueba

173.1 La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en la presente Ley.

172.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.

(Texto según el Artículo 162 de la Ley N° 27444)

CÓDIGO PROCESAL CIVIL.

Artículo 196°. Medios de Prueba. Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Av. Bolognesi n.º 158, esquina con calle Arequipa n.º 110-114, Tacna – Perú

Teléfono: 01 224 7800 anexo 5206 – Celular: 985 190 630 y WhatsApp 985 190 630

Web: www.indecopi.gob.pe



27. Asimismo, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la carga probatoria dinámica mediante Sentencia del 26 de enero de 2007, recaída en el Expediente 01776-2007-AA/TC, señalando que *«si bien la carga probatoria dinámica significa un apartamiento de los cánones regulares de la distribución de la carga de la prueba cuando ésta arroja consecuencias manifiestamente disvaliosas para el propósito del proceso o procedimiento, la misma implica el planteamiento de nuevas reglas de reparto de la imposición probatoria, haciendo recaer el onus probandi sobre la parte que está en mejores condiciones profesionales, técnicas o fácticas para producir la prueba respectiva»*.
28. Se debe indicar que la prestación de un servicio idóneo implica un nivel de seguridad razonable que los proveedores deben garantizar para que se dé un adecuado cumplimiento de las prestaciones asumidas. En ese sentido, las instituciones financieras deben encontrarse en capacidad de responder a los cuestionamientos que puedan eventualmente formular los consumidores respecto del correcto procesamiento de las operaciones efectuadas, y demostrar técnicamente las razones sobre las cuales se sustenta la validez de las operaciones cuestionadas.
29. Así, se entiende que, si un Banco o Financiera, cuya actividad es la intermediación financiera, atribuye a un consumidor la realización de una operación (modificación de datos, consumo, disposición de efectivo, etc.) debe contar con la información y medios técnicos idóneos que sustenten tal atribución. Ello, como parte del deber de idoneidad al que se encuentra llamado todo proveedor que preste servicios u oferte productos en el mercado.
30. A lo antes mencionado se debe agregar que, el 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento de Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
31. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el “medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, **aplicativos móviles, banca por Internet** e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la



norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.

32. Lo anterior es importante, en tanto que, para el uso del aplicativo móvil del Banco es necesario su enrolamiento, y la verificación de requisitos que acrediten que el número celular del señor Fortunato se encontraba afiliado al aplicativo móvil, ello con la finalidad de poder realizar las operaciones cuestionadas.
33. En el presente caso, no podría imponerse al señor Fortunato la carga de probar la imputación formulada contra el Banco, pues esta se encuentra constituida por un hecho negativo (operaciones no reconocidas), las cuales se expresan de la siguiente manera:
- *Que, el Banco no habría cumplido con adoptar las medidas de seguridad necesarias al permitir que el 28 de febrero de 2026 se realicen siete (7) operaciones por el importe total de S/ 1,050.00 soles debitadas de la Cuenta Sueldo N° 740-8****67 de titularidad del señor Gino Alonso Fortunato Palza, operaciones que el consumidor no reconoce haber realizado ni autorizado.*
34. Al respecto, se debe traer a colación también, lo establecido por la Superintendencia de Banca, seguros y AFP (SBS), en la Resolución N.º 6523-2013 – Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en lo sucesivo, el Reglamento), el cual en su artículo 17º del Reglamento¹¹, establece la obligación de las entidades financieras de contar con, medidas de seguridad respecto al monitoreo de las operaciones de los usuarios, ello con el fin de mitigar el riesgo de pérdida de los usuarios por posibles operaciones fraudulentas.
35. En el presente caso, el Banco señaló que las operaciones materia de cuestionamiento se realizaron de forma intercalada el 28 de febrero de 2026 con cargo a la Tarjeta de Débito N° 511842*****0316 asociado a la Cuenta

11

RESOLUCIÓN N.º 6523-2013-SBS – REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

Artículo 17º. - Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios: 1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.

2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.

3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.

4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar las pérdidas por fraude.

5. Requerir al usuario la presentación de un documento oficial de identidad, cuando sea aplicable, o utilizar un mecanismo de autenticación de múltiple factor. La Superintendencia podrá establecer, mediante oficio múltiple, montos mínimos a partir de los cuales se exija la presentación de un documento oficial de identidad.

6. En el caso de operaciones de retiro o disposición de efectivo, según corresponda, u otras con finalidad informativa sobre las operaciones realizadas u otra información similar, deberá requerirse la clave secreta del usuario, en cada oportunidad, sin importar el canal utilizado para tal efecto.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Av. Bolognesi n.º 158, esquina con calle Arequipa n.º 110-114, Tacna – Perú

Teléfono: 01 224 7800 anexo 5206 – Celular: 985 190 630 y WhatsApp 985 190 630

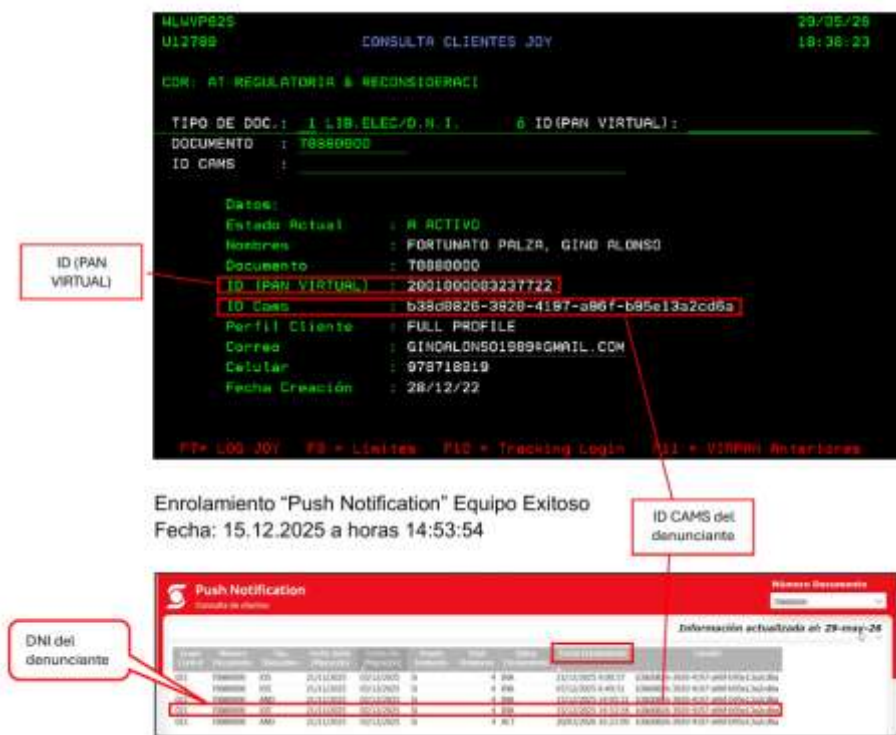
Web: www.indecopi.gob.pe



Sueldo N° 740-8****67 por el concepto "PagoEfectivo", a través de la Banca Móvil.

36. Por otro lado, la entidad bancaria precisó que las transferencias denunciadas se realizaron a través de Joy App (Banca Móvil), con el ingreso de la clave alfanumérica y el ingreso de la clave digital enviada por *push notification*.
37. En ese sentido, corresponde mencionar que, al tratarse de operaciones vía APP/Banca Móvil, la imputación está relacionada a los requisitos de seguridad establecidos para las operaciones en dicho canal.
38. Sobre el particular, a fin de acreditar la afiliación del denunciante a la Banca Móvil mediante su número celular y el enrolamiento a *push notification* a través de un dispositivo de su propiedad, el Banco presentó el siguiente extracto de su sistema:

Imagen N° 02





39. Como puede apreciarse, de tal medio probatorio se verifica que el señor Fortunato, con 28 de diciembre de 2022, se encontraba afiliado al servicio de Banca Móvil con ID CAMS b38d0826-3920-4197-a96f-b95e13a2cd6a, habiendo registrado como medio de envío de claves digitales su número celular 978***919 y el correo electrónico ginoalonso****@gmail.com.
40. Asimismo, se observa que el denunciante procedió con el enrolamiento a *push notification* desde el 15 de diciembre de 2025, habiendo registrado el dispositivo IOS de su propiedad como dispositivo confiable para el envío de la clave dinámica y así autorizar transacciones vía APP/Banca Móvil.
41. Por otro lado, sobre el ingreso y validez de la transacción, la entidad bancaria precisó que el doble factor de autenticación empleado para las transacciones mediante el App Joy y la Banca por Internet son: 1) "Algo que solo el usuario conoce": Clave alfanumérica, 2) "Algo que solo el usuario posee": Dispositivo registrado para recibir claves digitales vía *push Notification*.
42. En esa línea, a fin de acreditar el inicio de sesión en la Banca Móvil (App Joy), el Banco presentó el print de pantalla de su sistema "Log Tracking de Login", mediante el cual evidenciaría el ingreso de la clave alfanumérica para el inicio de sesión en la App por parte del denunciante.

Imagen N° 03

FECHA	HORA	ID TRACKING	VIRTUAL PAN
26/02/2026	18:51:11	2fc489dd-2600-4beb-94da-b54c8b3c3ded	2001000003237722
26/02/2026	18:27:29	48ef97a2-ff98-4905-910c-cf5f2b296cb8	2001000003237722
26/02/2026	18:48:07	17ccd3cf-be88-47c4-bd8e-b5c4b6f8aadf	2001000003237722
26/02/2026	18:49:12	03675171-bc1e-40a4-8c84-fbe4a23e886d	2001000003237722
26/02/2026	18:37:52	7c1b7e62-f139-4bf2-ba67-5dcaaf678afb	2001000003237722
26/02/2026	15:13:02	72e81e8d-b5b5-4d86-bb8a-72004c3a8c5c	2001000003237722
26/02/2026	14:55:09	4cdafe2b-bc5d-4943-b372-e4aa44d1e8b8	2001000003237722
26/02/2026	14:28:22	d5e78267-8a93-4f43-9827-b1aca4051e62	2001000003237722
26/02/2026	13:48:20	4ad03235-ab63-455c-b8e7-d7dd243de2fd	20010000032377

Fecha y hora de inicio de sesión

ID (PAN VIRTUAL)

Imagen N°04
(ver en página siguiente)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE
PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE TACNA

Expediente N.º 0159-2026/PS0-INDECOPI-TAC

Página 12 de 23

FECHA	HORA	ID DEVICE	TIPO LOGUEO
28/02/2026	18:51:11		PASSWORD
28/02/2026	18:27:23		PASSWORD
28/02/2026	18:48:07		PASSWORD
28/02/2026	18:43:12		PASSWORD
28/02/2026	15:37:52		PASSWORD
28/02/2026	15:13:02		PASSWORD
28/02/2026	14:55:03		PASSWORD
28/02/2026	14:28:22		PASSWORD
28/02/2026	13:48:20		PASSWORD

F3=Salir F5=Renovar F7=Siguiete F10=Barra de menu F12=Cancela

43. Por otra parte, el Banco señaló que, con relación a la verificación del código único generado mediante métodos criptográficos el mismo que se muestra en el reporte denominado “DETALLE DEL ASIENTO HISTORICO” donde se aprecian los siguientes códigos: “Sucursal”, “Módulo”, “Trn” y “Relac” y los códigos “511”, “497”, “766” y “7145”, los cuales hacen referencia a los códigos de autenticación de uso único criptográfico de la operación cuestionada por el importe total de S/ 1, 050,00. Soles.

Imagen N°05¹²

MLMU03B

U12788

DETALLE DE ASIENTO DEL HISTÓRICO

12/06/26

17/02/16

Sucursal: 511

*VJRT MASTERCARD - APLICAR

Estado: CONTABILIZADO

Modelo: 497

Trm: 785 MASTER - COMPARS

Relac: 7145

Fecha: 30/02/26

Contable: 28/02/26

Hora: 15:21:59

N.Caja: 0

Ingreso: DMQR

Confirma: DMQR

Sket: DMQR

Real: 28/02/26

Op. 1=Textos Ordinal 2=Textos Saldo 3=Filtra Ord 4=Filtra Subord

Dr	Sub	Suc	Rubro	Hda	Cuenta	Operación	Sop	OH	Importe
1.	1	511	29160784220100	0	43072474	50758311	41	Dr	100.00
2.	1	417	21120101010000	0	43072474	0	22	Dr	100.00

P2 = Mod/Cheq/Ref

P3 = Textos

F2 = Equiv

F3 = Usuario

F7 = Confirmación de Operación

Imagen N°06¹³
(ver en página siguiente)

¹² Procesamiento de la 1ª operación de S/ 100.00 a las 14:55:21 horas

¹³ Procesamiento de la 2ª operación de S/ 100.00 a las 15:17:37 horas

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Av. Bolognesi n.º 158, esquina con calle Arequipa n.º 110-114, Tacna – Perú

Teléfono: 01 224 7800 anexo 5206 – Celular: 985 190 630 y WhatsApp 985 190 630

Web: www.indecopi.gob.pe

M-OPS-03/03



**ÓRGANO RESOLUTIVO DE
PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE TACNA**

Expediente N.º 0159-2026/PS0-INDECOPI-TAC

Página 13 de 23

MLN038	DETALLE DE ASIENTO DEL HISTÓRICO	12/02/26
U12788		17:02:18
Sucursal: 511	*VIRT MASTERCARD - APLICA	Estado: CONTABILIZADO
Módulo: 497	Trm: 788 MASTRO - COMPRAS	Relac: 7145
Fecha: 28/02/26	Contable: 28/02/26 Hora: 15:21:59	N.Caja: 0
Ingreso: QMCH	Confirma: QMCH	Mkt: QMAIN F.Real: 28/02/26
Op. 1=Textos Ordinal 2=Textos Saldo 3=Filtra Ord 4=Filtra Subord		
Dr Sub Suc	Rubro Mda. Cuenta Operación Sop DH	Importe
1. 1 511	28180704220100 0 43672474 59758311 41 Cr	100.00
2. 1 417	21120101010000 0 43672474 0 22 Db	100.00
F2 = Mod/Cheq/Ref F6 = Equiv. F7 = Confirmación de Operación		
F8 = Textos F9 = Usuario		

Imagen N°07¹⁴

MLN038	DETALLE DE ASIENTO DEL HISTÓRICO	15/05/26
U12788		11:57:58
Sucursal: 511	*VIRT MASTERCARD - APLICA	Estado: CONTABILIZADO
Módulo: 497	Trm: 788 MASTRO - COMPRAS	Relac: 8434
Fecha: 28/02/26	Contable: 28/02/26 Hora: 15:17:37	N.Caja: 0
Ingreso: QMCH	Confirma: QMCH	Mkt: QMAIN F.Real: 28/02/26
Op. 1=Textos Ordinal 2=Textos Saldo 3=Filtra Ord 4=Filtra Subord		
Dr Sub Suc	Rubro Mda. Cuenta Operación Sop DH	Importe
1. 1 511	28180704220100 0 43672474 59751825 41 Cr	100.00
2. 1 417	21120101010000 0 43672474 0 22 Db	100.00
F2 = Mod/Cheq/Ref F6 = Equiv. F7 = Confirmación de Operación		

Imagen N°08¹⁵

MLN038	DETALLE DE ASIENTO DEL HISTÓRICO	15/05/26
U12788		12:15:23
Sucursal: 511	*VIRT MASTERCARD - APLICA	Estado: CONTABILIZADO
Módulo: 497	Trm: 787 MASTRO - COMPRAS	Relac: 8845
Fecha: 28/02/26	Contable: 28/02/26 Hora: 16:43:33	N.Caja: 0
Ingreso: QMCH	Confirma: QMCH	Mkt: QMAIN F.Real: 28/02/26
Op. 1=Textos Ordinal 2=Textos Saldo 3=Filtra Ord 4=Filtra Subord		
Dr Sub Suc	Rubro Mda. Cuenta Operación Sop DH	Importe
1. 1 511	28180704220100 0 43672474 59894258 41 Cr	100.00
2. 1 417	21120101010000 0 43672474 0 22 Db	100.00
F2 = Mod/Cheq/Ref F6 = Equiv. F7 = Confirmación de Operación		

¹⁴ Procesamiento de la 3ª operación de S/ 100.00 a las 15:21:59 horas

¹⁵ Procesamiento de la 4ª operación de S/ 100.00 a las 16:43:33 horas



**ÓRGANO RESOLUTIVO DE
PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE TACNA**

Expediente N.º 0159-2026/PS0-INDECOPI-TAC

Página 14 de 23

Imagen N°09¹⁶

WLMUQ38	DETALLE DE ASIENTO DEL HISTÓRICO	15/05/26
U12789		12:17:03
Sucursal: 511	*VIRT MASTERCARD - APLICAR	Estado: CONTABILIZADO
Módulo: 481	Trn: 788 MASTRO - COMPRAS	Relac: 587
Fecha: 28/02/26	Contable: 28/02/26	Hora: 16:48:28
Ingresos: QMCH	Confirma: QMCH	N. Caja: 0
	Wkst: QMCH F.Real: 28/02/26	
Op. 1-Texto Ordinal 2-Texto Saldo 3-Filtro Ord 4-Filtro Subord		
Dr Sub Suc	Rubro Mda Cuenta Operación Sop OH	Importe
1. 1 511	20180704220100 0 43672474 58809862 41 Cr	200.00
2. 1 417	21120101010000 0 43672474 0 22 Db	200.00
F2 = Mod/Cheq/Ref F6 = Equiv. F7 = Confirmación de Operación		

Imagen N°10¹⁷

WLMUQ38	DETALLE DE ASIENTO DEL HISTÓRICO	15/05/26
U12789		12:18:30
Sucursal: 511	*VIRT MASTERCARD - APLICAR	Estado: CONTABILIZADO
Módulo: 481	Trn: 788 MASTRO - COMPRAS	Relac: 1217
Fecha: 28/02/26	Contable: 28/02/26	Hora: 16:54:51
Ingresos: QMCH	Confirma: QMCH	N. Caja: 0
	Wkst: QMCH F.Real: 28/02/26	
Op. 1-Texto Ordinal 2-Texto Saldo 3-Filtro Ord 4-Filtro Subord		
Dr Sub Suc	Rubro Mda Cuenta Operación Sop OH	Importe
1. 1 511	20180704220100 0 43672474 58811487 41 Cr	200.00
2. 1 417	21120101010000 0 43672474 0 22 Db	200.00
F2 = Mod/Cheq/Ref F6 = Equiv. F7 = Confirmación de Operación		

Imagen N°11¹⁸

WLMUQ38	DETALLE DE ASIENTO DEL HISTÓRICO	15/05/26
U12789		12:19:48
Sucursal: 511	*VIRT MASTERCARD - APLICAR	Estado: CONTABILIZADO
Módulo: 481	Trn: 788 MASTRO - COMPRAS	Relac: 1884
Fecha: 28/02/26	Contable: 28/02/26	Hora: 16:58:25
Ingresos: QMCH	Confirma: QMCH	N. Caja: 0
	Wkst: QMCH F.Real: 28/02/26	
Op. 1-Texto Ordinal 2-Texto Saldo 3-Filtro Ord 4-Filtro Subord		
Dr Sub Suc	Rubro Mda Cuenta Operación Sop OH	Importe
1. 1 511	20180704220100 0 43672474 58818867 41 Cr	200.00
2. 1 417	21120101010000 0 43672474 0 22 Db	200.00
F2 = Mod/Cheq/Ref F6 = Equiv. F7 = Confirmación de Operación		

¹⁶ Procesamiento de la 5ª operación de S/ 200.00 a las 16:49:28 horas

¹⁷ Procesamiento de la 6ª operación de S/ 200.00 a las 16:54:01 horas

¹⁸ Procesamiento de la 7ª operación de S/ 200.00 a las 16:58:25 horas

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Av. Bolognesi n.º 158, esquina con calle Arequipa n.º 110-114, Tacna – Perú

Teléfono: 01 224 7800 anexo 5206 – Celular: 985 190 630 y WhatsApp 985 190 630

Web: www.indecopi.gob.pe

M-OPS-03/03



**ÓRGANO RESOLUTIVO DE
PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE TACNA**

Expediente N.º 0159-2026/PS0-INDECOPI-TAC

Página 15 de 23

44. En ese orden de ideas, de los medios probatorios proporcionados por la Entidad Bancaria se ha verificado que el denunciado no solo cumplió con la autenticación exigida para el procesamiento de cada operación sino también ha acreditado el correcto ingreso a la Banca Móvil por parte del denunciante. Esto es, el ingreso de sesión en el App Joy y la consignación de la clave alfanumérica en el dispositivo IOS registrado por el propio denunciante. Cabe mencionar que, el denunciante no ha negado el registro del referido dispositivo conforme lo alegado por el Banco en sus descargos.
45. Siguiendo con el análisis, corresponde verificar si las operaciones cuestionadas fueron registradas y autorizadas correctamente con el ingreso de la clave digital enviada vía *push notification*.
46. Así, el Banco a fin de acreditar la validación de las siete operaciones no reconocidas, presentó el print de pantalla de su sistema “Log Tracking de Login”, mediante el cual evidenciaría el envío de la clave digital a través de *push notification* al denunciante, conforme se aprecia a continuación:

Imagen N°12¹⁹

AUTHORIZATION FLOW ID	DEVICE	OPERATION TYPE	RESPONSE TYPE	EVENT TYPE	RESPONSE MESSAGE	CHANNEL TYPE	CREATED DATE
d0d99adc-df99-477a-ae00-9c057a6c8679	IOS	P2M_PAYMENT	SUCCESS	CAMS_REQUEST_SUCCESS	Autenticación iniciada.	PUSH_NOTIFICATION	28/02/2026 14:55:17
d0d99adc-df99-477a-ae00-9c057a6c8679	IOS	P2M_PAYMENT	SUCCESS	CAMS_VALIDATION_SUCCESS	Autenticación exitosa	PUSH_NOTIFICATION	28/02/2026 14:55:18

Imagen N°13²⁰

29b6f943-5c95-4ee7-aeec-cc933a94827a	IOS	P2M_PAYMENT	SUCCESS	CAMS_REQUEST_SUCCESS	Autenticación iniciada.	PUSH_NOTIFICATION	28/02/2026 15:17:32
29b6f943-5c95-4ee7-aeec-cc933a94827a	IOS	P2M_PAYMENT	SUCCESS	CAMS_VALIDATION_SUCCESS	Autenticación exitosa	PUSH_NOTIFICATION	28/02/2026 15:17:33

Imagen N°14²¹

1e1c4025-9694-4f76-a7e8-92b499ca7d09	IOS	P2M_PAYMENT	SUCCESS	CAMS_REQUEST_SUCCESS	Autenticación iniciada.	PUSH_NOTIFICATION	28/02/2026 15:21:54
1e1c4025-9694-4f76-a7e8-92b499ca7d09	IOS	P2M_PAYMENT	SUCCESS	CAMS_VALIDATION_SUCCESS	Autenticación exitosa	PUSH_NOTIFICATION	28/02/2026 15:21:55

Imagen N°15²²

6574b55c-d93a-4235-aad2-94a150e7dc3e	IOS	P2M_PAYMENT	SUCCESS	CAMS_REQUEST_SUCCESS	Autenticación iniciada.	PUSH_NOTIFICATION	28/02/2026 16:43:29
6574b55c-d93a-4235-aad2-94a150e7dc3e	IOS	P2M_PAYMENT	SUCCESS	CAMS_VALIDATION_SUCCESS	Autenticación exitosa	PUSH_NOTIFICATION	28/02/2026 16:43:30

Imagen N°16²³

eb0195f5-4dce-46a3-9a53-325536a86f36	IOS	P2M_PAYMENT	SUCCESS	CAMS_REQUEST_SUCCESS	Autenticación iniciada.	PUSH_NOTIFICATION	28/02/2026 16:49:23
eb0195f5-4dce-46a3-9a53-325536a86f36	IOS	P2M_PAYMENT	SUCCESS	CAMS_VALIDATION_SUCCESS	Autenticación exitosa	PUSH_NOTIFICATION	28/02/2026 16:49:25

¹⁹ Validación de la operación de S/ 100.00 por push notification a las 14:55:21 horas

²⁰ Validación de la operación de S/ 100.00 por push notification a las 15:17:37 horas

²¹ Validación de la operación de S/ 150.00 por push notification a las 15:21:55 horas

²² Validación de la operación de S/ 100.00 por push notification a las 16:43:33 horas

²³ Validación de la operación de S/ 200.00 por push notification a las 16:49:28 horas

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Av. Bolognesi n.º 158, esquina con calle Arequipa n.º 110-114, Tacna – Perú

Teléfono: 01 224 7800 anexo 5206 – Celular: 985 190 630 y WhatsApp 985 190 630

Web: www.indecopi.gob.pe

M-OPS-03/03



Imagen N°17²⁴

1a368f19-5763-4f2d-b30c-a5e0727bab05	IOS	P2M_PAYMENT	SUCCESS	CAMS_REQUEST_SUCCESS	Autenticación iniciada.	PUSH_NOTIFICATION	28/02/2026 16:53:56
1a368f19-5763-4f2d-b30c-a5e0727bab05	IOS	P2M_PAYMENT	SUCCESS	CAMS_VALIDATION_SUCCESS	Autenticación exitosa.	PUSH_NOTIFICATION	28/02/2026 16:53:57

Imagen N°18²⁵

547cafb-7c31-42d7-a61f-fd3d1b0fe20c	IOS	P2M_PAYMENT	SUCCESS	CAMS_REQUEST_SUCCESS	Autenticación iniciada.	PUSH_NOTIFICATION	28/02/2026 16:58:21
547cafb-7c31-42d7-a61f-fd3d1b0fe20c	IOS	P2M_PAYMENT	SUCCESS	CAMS_VALIDATION_SUCCESS	Autenticación exitosa.	PUSH_NOTIFICATION	28/02/2026 16:58:23

47. Así, el proveedor denunciado señaló que con las imágenes mostradas se acreditaría que las claves digitales fueron enviadas válidamente mediante *push notification* al dispositivo del denunciante, y además éstas posteriormente habrían sido ingresadas en la aplicación del denunciante.
48. Al respecto, es evidente que los referidos medios probatorios acreditan fehacientemente el envío de las claves digitales a través de *push notification* al dispositivo IOS registrado por el denunciante, para posteriormente ser ingresadas a la Banca Móvil del señor Fortunato y así autorizar en su aplicativo las operaciones cuestionadas.
49. Sobre el particular, el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por la Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento)²⁶, establece que la responsabilidad de demostrar la autenticación y registro de las operaciones corresponde a la entidad financiera, ante el rechazo de una transacción por parte del cliente.
50. Por ende, de la evaluación conjunta de los medios probatorios mencionados en los párrafos precedentes, se advierte que las operaciones cuestionadas por el señor Fortunato se efectuaron válidamente siguiendo los mecanismos de autenticación señalados en el Boletín Semanal N° 24 de la Superintendencia de Banca y Seguros²⁷.
51. En tal sentido, teniendo en cuenta lo desarrollado previamente, el Banco demostró el correcto circuito de autorización de cada una de las operaciones, desde el ingreso válido a la Banca Móvil hasta la validez y seguimiento de las operaciones materia de cuestionamiento.

²⁴ Validación de la operación de S/ 200.00 por push notification a las 16:54:01 horas

²⁵ Validación de la operación de S/ 200.00 por push notification a las 16:58:25 horas

²⁶ **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013 REGLAMENTO DE TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO**

Artículo 23°. - Responsabilidad por operaciones no reconocidas Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, las empresas serán responsables de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

²⁷

<https://www.sbs.gob.pe/boletin/detalleboletin/idbulletin/1222?title=Autenticaci%C3%B3n%20reforzada:%20mayor%20seguridad%20para%20operaciones%20que%20puedan%20generar%20perjuicio%20al%20usuario/1000>



52. Sin perjuicio del análisis efectuado en párrafos anteriores, verificaremos también si el denunciado cumplió con sus deberes de monitoreo y detección de operaciones inusuales o sospechosas, sobre este punto este ORPS considera pertinente traer a colación lo establecido por la Superintendencia de Banca, seguros y AFP (SBS), en la Resolución n.º 6523-2013 – Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en lo sucesivo, el Reglamento), donde se define al comportamiento habitual de consumo del usuario de la siguiente manera:

«Artículo 2. Definiciones

(...)

1. *Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa. (el subrayado es nuestro)*

(...))»

53. Del mismo modo, en el artículo 17º del Reglamento²⁸, establece la obligación de las entidades financieras de contar con, medidas de seguridad respecto al monitoreo de las operaciones de los usuarios, ello con el fin de mitigar el riesgo de pérdida de los usuarios por posibles operaciones fraudulentas.
54. En este sentido, el numeral 1 y 3 del referido artículo, establece que dichas entidades deben contar, con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario, así como, identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones.
55. Además, dicho reglamento es claro en establecer en el artículo 22 lo siguiente:

28

RESOLUCIÓN N.º 6523-2013-SBS – REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

Artículo 17º. - Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios: 1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.

2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.

3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.

4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar las pérdidas por fraude.

5. Requerir al usuario la presentación de un documento oficial de identidad, cuando sea aplicable, o utilizar un mecanismo de autenticación de múltiple factor. La Superintendencia podrá establecer, mediante oficio múltiple, montos mínimos a partir de los cuales se exija la presentación de un documento oficial de identidad.

6. En el caso de operaciones de retiro o disposición de efectivo, según corresponda, u otras con finalidad informativa sobre las operaciones realizadas u otra información similar, deberá requerirse la clave secreta del usuario, en cada oportunidad, sin importar el canal utilizado para tal efecto.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Av. Bolognesi n.º 158, esquina con calle Arequipa n.º 110-114, Tacna – Perú

Teléfono: 01 224 7800 anexo 5206 – Celular: 985 190 630 y WhatsApp 985 190 630

Web: www.indecopi.gob.pe



«Artículo 22º.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

- 1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.*
- 2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.»*

56. Como se aprecia, la normativa sectorial exige que el patrón de consumo que las entidades del sistema financiero construyan respecto a cada uno de sus clientes, e integrarlo a su sistema de monitoreo, debe responder a una serie de factores que la entidad bancaria o financiera determine a partir del análisis sistemático de la información histórica del usuario.
57. En este punto, corresponde especificar que, a criterio de este Órgano Resolutivo, la calificación de una operación como sospechosa o inusual no puede determinarse en atención a características individuales tales como la identidad del beneficiario de las mismas o el canal desde el cual se realizaron, pues estos factores, por sí mismos no denotan un uso fraudulento del producto financiero involucrado, debiendo considerarse, para tales efectos, un criterio objetivo como el registro de consumos máximos totales efectuados en meses anteriores por cada cliente.
58. Asimismo, corresponde precisar que, al momento de evaluar el patrón de consumo correspondiente al producto financiero, en aras de determinar el momento en que se debió generar la alerta respectiva, se analizará la totalidad de los consumos efectuados por el señor Fortunato por periodo y se tomarán en cuenta además de las operaciones denunciadas, el resto de las operaciones realizadas bajo el mismo tipo de operación. Así pues, el patrón de consumo correspondiente al producto financiero será construido a partir del contraste integral entre las operaciones cuestionadas y el total de las transacciones realizadas previamente por el denunciante.
59. En ese sentido, se advierte que las operaciones materia de cuestionamiento son las que siguen:



Imagen N°19

Fecha Transacción	Hora Txn	Descripción de la Txn	Moneda	Importe
28/02/2026		PAGOEFFECTIVO*ApuestaTo LIMA PER	SOLES	100.00
28/02/2026		PAGOEFFECTIVO*ApuestaTo LIMA PER	SOLES	100.00
28/02/2026		PAGOEFFECTIVO*ApuestaTo LIMA PER	SOLES	150.00
28/02/2026		PAGOEFFECTIVO*ApuestaTo LIMA PER	SOLES	200.00
28/02/2026		PAGOEFFECTIVO*ApuestaTo LIMA PER	SOLES	200.00
28/02/2026		PAGOEFFECTIVO*Doradobet LIMA PER	SOLES	100.00
28/02/2026		PAGOEFFECTIVO*Doradobet LIMA PER	SOLES	200.00

60. En ese contexto, a fin de verificar el patrón de consumo del denunciante para determinar un posible fraude en las operaciones, se considerará los estados de la Cuenta Sueldo N° 740-8****67¹³, del periodo comprendido desde setiembre de 2025 al mes de febrero de 2026 (antes de las operaciones materia de cuestionamiento) presentados por el Banco.
61. Sobre ello, el Banco ha señalado que el señor Fortunato registró movimientos similares en canales digitales con cargo a su cuenta sueldo por importes de S/100.00 soles y de S/ 200.00 soles, importes equivalentes a las operaciones cuestionadas, por lo cual no correspondería que éstas se calificaran como inusuales.
62. Al respecto, del estado de cuenta proporcionado por el proveedor denunciado se evidencia diversas operaciones por importes incluso mayores a los importes correspondientes a las operaciones materia de cuestionamiento, lo cual demuestra que el denunciante realizó anteriormente consumos por importes más que similares. Por ende, queda acreditado fehacientemente que las operaciones cuestionadas forman parte del consumo habitual del denunciante.
63. Finalmente, en relación con la notificación de los datos de la operación al usuario, el Banco adjuntó una captura de pantalla de su sistema denominado “Detalle envió de mensaje Banca Móvil” por el cual se acredita haber remitido al número celular del denunciante la debida notificación de las operaciones cuestionadas.

¹³ Ver a folios 206 al 223 del expediente.



**ÓRGANO RESOLUTIVO DE
PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE TACNA**

Expediente N.º 0159-2026/PS0-INDECOPI-TACNA

Página 20 de 23

Imagen N°20

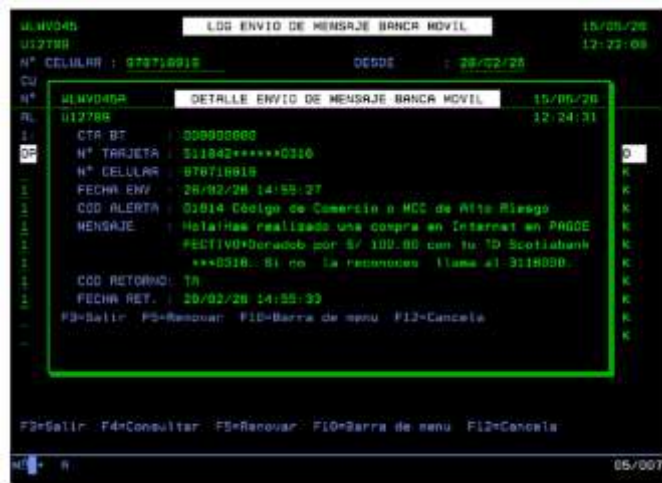


Imagen N°21

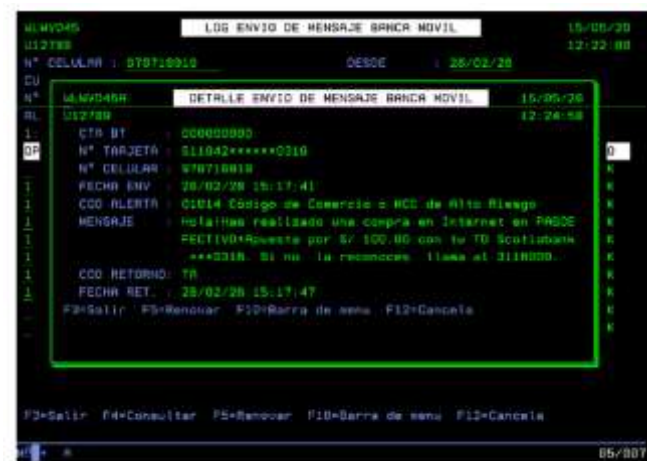
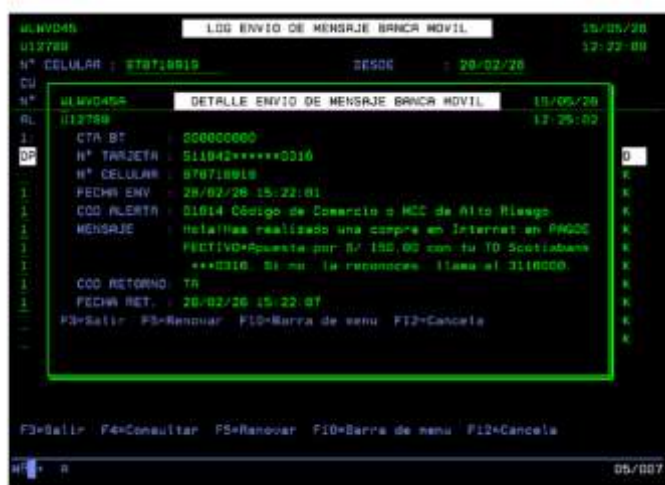


Imagen N°22



INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Av. Bolognesi n.º 158, esquina con calle Arequipa n.º 110-114, Tacna – Perú

Teléfono: 01 224 7800 anexo 5206 – Celular: 985 190 630 y WhatsApp 985 190 630

Web: www.indecopi.gob.pe

M-OPS-03/03



**ÓRGANO RESOLUTIVO DE
PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE TACNA**

Expediente N.º 0159-2026/PS0-INDECOPI-TAC

Página 21 de 23

Imagen N°23

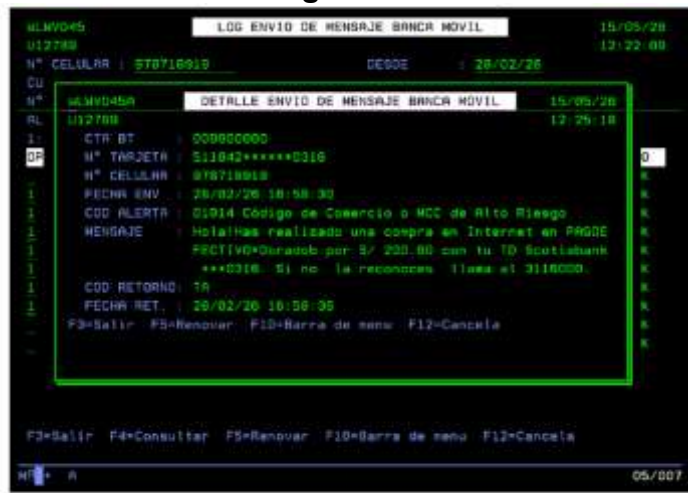


Imagen N°24

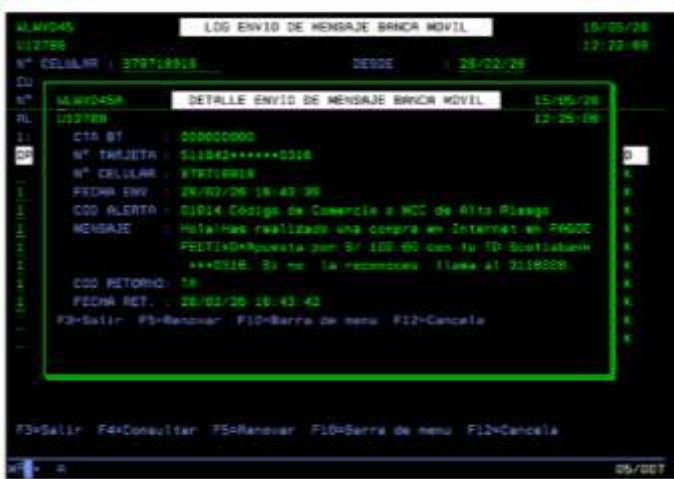


Imagen N°25

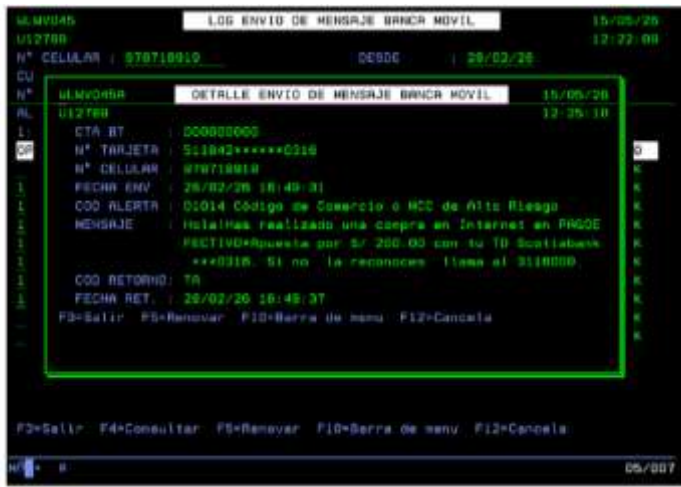




Imagen N°26



64. Por tanto, de los medios de prueba antes referidos ha quedado acreditado que el Banco cumplió con adoptar las medidas de seguridad necesarias para la validez de las operaciones materia de cuestionamiento, evidenciándose así un correcto diligenciamiento y seguimiento de las mismas.
65. Finalmente se debe tener en cuenta que, el principio de presunción de licitud regulado en el artículo 248º numeral 9 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General²⁹, establece que los administrados han actuado apegados a sus deberes y que ante la falta de medios probatorios que sustenten los actos administrativos que imponen sanciones a los particulares, correspondería emitir un fallo absolutorio.
66. En tal sentido, corresponde archivar el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, al no haberse acreditado la existencia de una infracción a lo artículos 19º del Código.

4.2. Sobre la medida correctiva solicitada y las costas y costos del procedimiento

67. En el presente caso, toda vez que no se acreditó la existencia de las infracciones denunciadas por el señor Fortunato, corresponde denegar la medida correctiva solicitada y el pago de las costas y costos del procedimiento, pues ello resulta accesorio al pronunciamiento principal.

²⁹ TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO 006-2026-JUS

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.

(Texto según el artículo 230 de la Ley N° 27444, modificado según el artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272)

V. RESOLUCIÓN

PRIMERO: Archivar el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Scotiabank Perú S.A.A., por presunta infracción al artículo 19º del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por las consideraciones expuestas en la parte considerativa.

SEGUNDO: Denegar la solicitud de medidas correctivas y costas y costos del presente procedimiento.

TERCERO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Directiva N.º 0001-2021-COD-INDECOPI, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor de la Oficina Regional del Indecopi de Tacna en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de su notificación³⁰, caso contrario la resolución quedará consentida³¹.

CUARTO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34 de la Directiva N.º 0001-2021-COD-INDECOPI³², las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

(Documento firmado digitalmente)

Carlos Raúl Tapia Florián

Jefe

**Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor
adscrito a la Oficina Regional del Indecopi Tacna (i)¹³**

CTF/repc

³⁰ DIRECTIVA N.º 0001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 32.-Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar, conforme a lo establecido en el artículo 218 de la LPAG.

(...)

³¹ TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N.º 006-2026-JUS

Artículo 212.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

³² DIRECTIVA N.º 0001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 34.- Fin del Procedimiento

En el marco del Procedimiento Sumarísimo, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos y Comisiones de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento sumarísimo no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

¹³ Asignación de funciones adicionales mediante Memorándum 000486-2025-TAC/INDECOPI de fecha 22 de agosto de 2025.